Anexo — Mejoras y aclaraciones tras el Debate 3

ReJust · Sprint 4 · Noviembre de 2026

1. Objeto y alcance

Este anexo recoge las observaciones formuladas durante el Debate 3 sobre ReJust y las decisiones adoptadas posteriormente por el grupo. Su finalidad es aclarar aspectos de responsabilidad, uso de registros, auditoría y equidad que no habían quedado suficientemente definidos en el Sprint 3, sin modificar los principios generales de ambos módulos.

Las cinco decisiones relativas a registros desfavorables, auditorías, métricas, muestras pequeñas y valoraciones subjetivas se adoptaron mediante votación del equipo. Las aclaraciones sobre responsabilidad del tratamiento y suspensión del sistema son propuestas de desarrollo que requieren concretar las competencias institucionales y su encaje jurídico antes de una eventual implantación.

2. Mejoras acordadas

2.1. Uso de registros desfavorables no sancionados

Observación del debate. Se cuestionó si conservar conductas desfavorables que no han dado lugar a una sanción podría perjudicar indirectamente a una persona interna.

Decisión del equipo. Se permite utilizar esos registros cuando hayan sido verificados y su relevancia esté justificada. No se elimina la distinción entre registros sancionados y no sancionados establecida en el Sprint 3.

Aplicación y límites. La verificación deberá dejar constancia de la fuente, el contexto, la revisión profesional y la posibilidad de rectificación o impugnación. Un registro no sancionado no se presentará como sanción ni bastará por sí solo para fundamentar una consecuencia desfavorable.

Se mantienen los plazos del Anexo I del Sprint 3, incluido el máximo de seis meses previsto para registros desfavorables no vinculados a sanción. El profesional competente valorará su pertinencia y proporcionalidad, sin atribuir a la IA una capacidad sancionadora.

2.2. Auditorías independientes y control institucional

Observación del debate. Se preguntó quién audita los registros, quién supervisa a los auditores y cómo se evita que la financiación condicione su independencia.

Decisión del equipo. Combinar supervisión interna del funcionamiento de ReJust con auditorías externas independientes.

Aplicación y límites. La supervisión interna permitirá detectar fallos cotidianos, revisar accesos y activar alertas. La auditoría externa evaluará periódicamente sesgos,

seguridad, trazabilidad y cumplimiento de las garantías, sin depender del equipo que desarrolla el sistema para validar sus conclusiones.

Como condiciones de diseño se proponen criterios transparentes de selección, declaración de conflictos de interés, acceso controlado a la evidencia y publicación de resultados agregados.

La designación concreta del auditor y su modelo de financiación permanecen pendientes de definición institucional: no se presume que exista ya una nueva autoridad de auditoría.

2.3. Métricas de equidad y calidad absoluta

Observación del debate. Se señaló que limitar las diferencias entre colectivos, por ejemplo al 3 %, no impide que todos tengan tasas de error elevadas.

Decisión del equipo. Fijar después de las pruebas piloto tanto los límites absolutos de error como los límites de desigualdad entre colectivos, antes de autorizar el uso real de la función.

Aplicación y límites. Los porcentajes propuestos en el Anexo VII del Sprint 3, incluido el 3 % para determinadas comparaciones, se consideran hipótesis iniciales de evaluación y no evidencia de seguridad.

El piloto deberá medir omisiones, falsos positivos y errores de recuperación sobre casos de referencia, desglosados por colectivos y condiciones relevantes.

Los límites definitivos deberán justificarse con resultados, tamaño muestral e incertidumbre estadística. No se activará una función hasta haber establecido y superado los criterios mínimos aplicables.

2.4. Colectivos con muestras insuficientes

Observación del debate. Se preguntó qué ocurriría cuando un colectivo minoritario no alcance los 500 casos previstos para medir la equidad.

Decisión del equipo. No activar funciones cuyo rendimiento no esté validado para ese colectivo o contexto de uso.

Aplicación y límites. La ausencia de muestra suficiente no se interpretará como prueba de fiabilidad ni como defecto del colectivo.

Se intentará ampliar la evaluación de forma proporcionada y respetuosa con la protección de datos; mientras tanto, el trabajo continuará por vías ordinarias con supervisión profesional.

La restricción deberá aplicarse a la función no validada y revisarse periódicamente, evitando convertirla en una exclusión permanente de personas por una característica protegida.

2.5. Valoraciones subjetivas en los resultados

Observación del debate. Se preguntó cómo impedir que opiniones subjetivas recogidas por profesionales se reproduzcan como si fueran hechos verificados.

Decisión del equipo. Los resultados elaborados por la IA mostrarán únicamente hechos que hayan sido verificados.

Aplicación y límites. ReJust diferenciará los datos documentados de las interpretaciones. No transformará expresiones como «poca motivación» en un hecho objetivo ni inferirá intenciones o credibilidad.

Los informes originales, incluidas las valoraciones profesionales existentes, seguirán accesibles a quienes estén autorizados, con su autoría y contexto; la IA no los convertirá por sí misma en conclusiones probadas.

Cuando una afirmación relevante no pueda verificarse, se señalará la limitación en lugar de completarla con una suposición.

3. Aclaraciones institucionales pendientes del debate

3.1. Responsabilidad del tratamiento de datos y reclamaciones

Observación del debate. No quedó claro si el Ministerio de Justicia, el CGPJ o la Administración penitenciaria responderían ante las personas afectadas.

Aclaración propuesta. Debe separarse el papel de desarrollador y mantenedor del sistema, la institución que decide las finalidades y medios de cada tratamiento, la custodia de los registros y las funciones de supervisión.

Que los registros jurisdiccionales estén bajo la gobernanza prevista para el CGPJ no determina por sí solo quién es jurídicamente responsable de cada tratamiento.

Aplicación pendiente. Antes del despliegue se elaborará una matriz por módulo que identifique el responsable o responsables del tratamiento según la normativa aplicable, el personal con acceso, el canal de ejercicio de derechos y reclamaciones, y los mecanismos de coordinación entre instituciones.

La autoridad competente y las vías externas de reclamación no se confundirán con el servicio técnico que desarrolló ReJust. Esta asignación requiere validación jurídica y no se presenta aquí como resuelta.

3.2. Competencias para suspender y reactivar funciones

Observación del debate. Se preguntó qué entidad puede acordar una suspensión general cuando aparece un fallo grave.

Aclaración propuesta. Se mantiene la posibilidad de que un juez deje de usar ReJust en un procedimiento concreto y el retorno inmediato al trabajo manual.

La suspensión de una funcionalidad a escala institucional deberá corresponder a la autoridad de despliegue competente en cada módulo, con los procedimientos de supervisión y notificación aplicables.

El proveedor técnico ejecutaría la desactivación bajo la decisión autorizada, sin atribuirse competencias jurisdiccionales.

Aplicación pendiente. El protocolo deberá identificar expresamente quién recibe el aviso, quién acuerda la suspensión general, quién verifica las correcciones y quién autoriza la reactivación.

Una auditoría independiente podrá recomendar una suspensión y activar la escalada prevista, pero su facultad de ordenarla dependerá del marco institucional que se establezca.

La reactivación requerirá nuevas pruebas documentadas y autorización del órgano competente.

4. Continuidad del diseño y comprobación de resultados

Se mantienen los límites definidos en el Sprint 3: ReJust no propone condenas, penas ni decisiones penitenciarias; no calcula puntuaciones individuales de peligrosidad, no utiliza reconocimiento facial ni inferencia de emociones y no valora credibilidad ni adapta criterios jurídicos al juez.

ReJust-Sentencia conserva su función documental; ReJust-Seguimiento no recupera la vigilancia audiovisual continua, y su búsqueda puntual de grabaciones permanece condicionada a la habilitación y validación exigidas.

Las medidas recogidas en este anexo son compromisos de diseño, no resultados empíricos ya demostrados.

Para comprobarlas serán necesarias pruebas piloto, evaluación independiente y revisión de los incidentes y colectivos potencialmente afectados. Si una función no alcanza las garantías exigidas, deberá mantenerse desactivada, limitarse o retirarse.

La responsabilidad por las decisiones corresponde siempre a las personas e instituciones competentes.

5. Documentación de referencia

- Acta del Debate 3, octubre de 2026.
- ReJust — Sprint 3: Implicaciones Sociales de la IA, apartados 1–5.
- Anexo I del Sprint 3: Mejoras y correcciones tras el debate.
- Anexo IV del Sprint 3: Límites, emergencias y rendición de cuentas.
- Anexo VI del Sprint 3: Auditoría de sesgos.
- Anexo VII del Sprint 3: Métricas de equidad y mínimos autoimpuestos.
- Acuerdos del grupo mediante votación sobre cinco cuestiones pendientes, noviembre de 2026.